

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสาว อัมพร ทวีสมบุญญาติ กับพวก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 491/2539

โจทก์

นาย ประจวบ นุ้ยไชล่า กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 227

แม้ กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่โจทก์ที่2ขายได้ตกเป็นของผู้ซื้อในขณะที่ทำสัญญา ซื้อขายกันแล้วแต่โจทก์ที่2ก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อณภูมิลำเนาของผู้ซื้อเมื่อสินค้าเกิดความเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุที่จำเลยที่1ได้ก่อขึ้นโดย ละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่2และที่3ก่อนที่จะส่งสินค้าไปถึงภูมิลำเนาของผู้ซื้อยอมเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่2ที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อเมื่อโจทก์ที่2ชำระราคาสินค้าให้แก่ทายาทของผู้ซื้อไปจึง รับช่วงสิทธิมาฟ้องจำเลยทั้งสามได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 ขณะ ปฏิบัติงาน ใน ทางการที่จ้าง ของจำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ผู้เป็น นายจ้าง ได้ ขับ รถยนต์บรรทุก หก ล้อหมายเลข ทะเบียน 80-0283 สงขลา ไป ตาม ถนน สาย เอเชีย โดย ความประมาท เลินเล่อ ปราศจาก ความระมัดระวัง แชง รถยนต์บรรทุก สิบล้อ ซึ่ง แล่น อยู่ข้างหน้า แล้ว ขับ หลบ ไป ทาง ด้านขวา มือ ของ ถนน ล้ำ เข้า ไป ใน ช่อง เดินรถ ของ รถยนต์บรรทุก สิบล้อ ที่ แล่น สวนทาง มา เป็นเหตุ ให้ รถยนต์บรรทุก ของ จำเลย ที่ 1 พุ่ง เข้า ชน รถยนต์บรรทุก สิบล้อ ได้รับ ความเสียหายจาก นั้น รถยนต์บรรทุก คัน ที่ จำเลย ที่

1 ขับ เสีย การ ทรง ตัว สาย ไป มา และ เล่นเข้า ชน รถยนต์บรรทุก สี ล้อ
หมายเลข ทะเบียน น-9105 สงขลา ของ โจทก์ที่ 1 ซึ่ง จอด อยู่ ด้านซ้าย สุด ของ
ถนน ผัง ตรงกันข้าม ได้รับ ความเสียหาย พัง ยับเยินทั้ง คัน นอกจาก นี้ ยัง ทำให้
สินค้า วัสดุ ก่อสร้าง รวม หลายรายการ ของ นาย เนื่อง จันทขวัณ ลูกค้า ของ โจทก์
ที่ 2 ที่ ได้ สั่ง ซื้อ สินค้า ดังกล่าว ไป จาก โจทก์ ที่ 2 ได้รับ ความเสียหาย ทั้งหมด
ซึ่งขณะ เกิดเหตุ อยู่ ใน ระหว่าง ที่ โจทก์ ที่ 2 บรรทุก สินค้า วัสดุ ก่อสร้างดังกล่าว
เพื่อ นำ ไป ส่ง ให้ แก่ นาย เนื่อง ทำให้ โจทก์ ที่ 2 ต้อง รับผิดชอบ ค่าสินค้า ให้
แก่ ทายาท ของ นาย เนื่อง ตาม สัญญา โจทก์ ที่ 2 จึง เข้า รับช่วงสิทธิ ที่ จะ ไล่เบี้ย
เรียกร้อง ค่าสินค้า ใน ส่วน ที่ โจทก์ที่ 2 ชำระ ไป แล้ว การกระทำ ของ จำเลย ที่ 1
ทำให้ โจทก์ ทั้ง สองเสียหาย ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน แก่
โจทก์ ที่ 1 จำนวน 185,625 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี จาก
ต้นเงิน 180,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จและ ชำระ
เงิน ให้ โจทก์ ที่ 2 จำนวน 32,278 บาท พร้อม ดอกเบี้ยใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี
ใน ต้นเงิน 31,300 บาท นับแต่ วันฟ้องเป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 1 ไม่ได้ เป็น ลูกจ้างของ จำเลย ที่
2 และ ที่ 3 จำเลย ที่ 1 ไม่ได้ กระทำการ ใน ทางการที่จ้างของ จำเลย ที่ 2 และ ที่
3 วัสดุ ก่อสร้าง เสียหาย มิใช่ ความผิด ของ โจทก์ที่ 2 โจทก์ ที่ 2 ในฐานะ ผู้ขาย
ไม่ต้อง รับผิดชอบ ต่อ นาย เนื่อง จันทขวัณ แม้ โจทก์ ที่ 2 จะ ได้ ใช้ ราคา ค่า ไม้
แปรรูป และ วัสดุ ก่อสร้าง ให้ แก่ทายาท ของ นาย เนื่อง ไป แล้ว ก็ ไม่อยู่ ใน
ฐานะ รับช่วงสิทธิ ของ นาย เนื่อง ที่ จะ เรียกร้อง ให้ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 รับผิด
ได้ ค่าเสียหาย ของ โจทก์ ไม่ถึง ตาม จำนวน ที่ ฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน แก่ โจทก์ ที่ 1 จำนวน 120,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปีใน ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่ วัน ละเมิด (วันที่ 16 ธันวาคม 2534) เป็นต้นไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แต่ ดอกเบี้ย เมื่อ คิด ถึง วันฟ้อง ต้อง ไม่เกิน 5,625 บาท แก่ โจทก์ ที่ 2 จำนวน 31,300 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2534 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แต่ ดอกเบี้ย เมื่อ คิด ถึง วันฟ้องต้อง ไม่เกิน 978 บาท

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ที่ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา ว่า โจทก์ ที่ 2 มีอำนาจ ฟ้อง เรียก ค่าเสียหาย จาก จำเลยที่ 2 และ ที่ 3 ได้ หรือไม่ เห็นว่า คดี ใน ส่วน ของ โจทก์ ที่ 2 นี้ต้องห้าม อุทธรณ์ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง เนื่องจาก ทุนทรัพย์ พิพาทเพียง 32,278 บาท ปัญหา ที่ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา ขึ้น มา เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่ง ใน การ วินิจฉัย ปัญหา ดังกล่าว ศาลฎีกา จำต้อง ถือตาม ข้อเท็จจริง ที่ ศาลชั้นต้น ได้ วินิจฉัย ไว้ เป็น ยุติ แล้ว ว่านาย เนือง จันทขวัญ ได้ ซื้อ สินค้า จำพวก วัสดุ ก่อสร้าง จาก โจทก์ ที่ 2 เป็น เงิน 31,300 บาท ได้ ชำระ ราคา แล้ว และ ตกลง ให้ โจทก์ ที่ 2 จัด ส่ง สินค้า ที่ ซื้อ ไป ยัง ภูมิลำเนา ของ นาย เนือง โจทก์ ที่ 2 จึง ให้ ลูกจ้าง ของ ตน ขับ รถยนต์บรรทุก ของ โจทก์ ที่ 1 บรรทุก สินค้า ดังกล่าว ไปส่ง ให้ ตาม ที่ ตกลง ระหว่าง ทาง ถูก รถยนต์บรรทุก ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ซึ่ง จำเลย ที่ 1 ขับ มา ใน ทางการที่จ้าง ของ จำเลย ที่ 2 และที่ 3 ด้วย ความประมาท เลินเล่อ จน ทำให้ สินค้า ที่นาย เนือง

ซื้อ มา ได้รับ ความเสียหาย ทั้งหมด โจทก์ ที่ 2 จึง ชำระ ราคา สินค้า ดังกล่าวให้ แก่ ทายาท ของ นาย เนือง ไป เมื่อ โจทก์ ที่ 2 ยัง มี ภาระ ผูกพัน ที่ จะ ต้อง ส่งมอบ สินค้า จำพวก วัสดุ ก่อสร้าง ที่นาย เนือง ซื้อ จาก โจทก์ ที่ 2 ไป ยัง ภูมิลำเนา ของ นาย เนือง ตาม ที่ ได้ ตกลง ไว้ ดังนั้น แม้ ข้อเท็จจริง จะ เป็น ดัง ที่ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 อ้าง มา ใน ฎีกาว่า กรรมสิทธิ์ ใน สินค้า ที่ โจทก์ ที่ 2 ขาย ให้ นาย เนือง ได้ ตกเป็น ของ นาย เนือง ใน ขณะ ทำ สัญญาซื้อขาย กัน แล้ว ก็ ตาม แต่ โจทก์ ที่ 2 ก็ ยัง มี หน้าที่ ที่ จะ ต้อง ส่งมอบ สินค้า ให้ นาย เนือง ณ ภูมิลำเนา ของ นาย เนือง เมื่อ สินค้า ที่ ส่ง ไป ไม่ถึง ภูมิลำเนา ของ นาย เนือง เพราะ เกิด ความเสียหาย ชื่น เสีย ก่อน จึง เป็น หน้าที่ ของ โจทก์ ที่ 2 ผู้ขาย ที่ จะ ต้อง รับผิดชอบ ต่อ นาย เนือง เมื่อ โจทก์ ที่ 2 ชำระ ราคา สินค้า นั้น ให้ แก่ ทายาท ของ นาย เนือง ไป โจทก์ ที่ 2 จึง เข้า สู่ ฐานะ เป็น ผู้รับช่วงสิทธิ ของ นาย เนือง ตาม บทบัญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 227 มา ฟ้อง จำเลย ที่ 2 และที่ 3 ใน ฐานะ นายจ้าง ให้ ร่วมรับผิดชอบ กับ จำเลย ที่ 1 ซึ่ง เป็น ลูกจ้าง ใน ผล แห่ง ละเมิด ที่ จำเลย ที่ 1 ได้ กระทำ ไป ใน ทางการที่จ้าง ได้ โจทก์ ที่ 2 จึง มี อำนาจ ฟ้อง จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิจารณามา นั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ฎีกา จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิขโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ